МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 09 дугаар сарын 07 № 05/17 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН
САЙД С.БЯМБАЦОГТ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (цаашид "ИНЕГ" гэх) болон түүний харьяа Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн (цаашид "ИНҮТ" гэх) салбар, нэгжийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт болон ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж, гурван удаагийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан байх боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзаагүй, дотоод журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүргийг хэрэгжүүлээгүй. Мөн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дахь заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлаагүй байна.

ИНҮТ-ийн салбар, нэгжийн ажилтнуудад 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр цахимаар нэг удаа "Ажлын байрны бэлгийн дарамт" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан байна. Гэвч хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас ажилтнуудад зохион байгуулсан уу" гэх санал, асуулга авахад "үгүй" гэж 58 хувь буюу 119 хүн, "тийм" гэж 37 хувь буюу 75 хүн хариулж, 5 хувь буюу 10 хүн хариулаагүй бөгөөд "ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийх шаардлагатай байна" гэх саналыг ажилтнуудын дийлэнх олонх илэрхийлсэн байгаа нь тус сургалтын агуулга, хүртээмж, үр дүн хангалтгүй байсныг илэрхийлж байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг

15006031

үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудаас санал, асуулга авсан бөгөөд ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлэх явдал байдаг эсэх асуулгад ИНЕГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Мөнхтуяа, Санхүү, эдийн засаг төлөвлөлтийн газрын дарга Д.Пүрэв-очир, Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Ж.Батжаргал, мэргэжилтнүүд, Агаарын навигаци, нисэх буудлын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ч.Одгэрэл, ИНҮТ-ийн Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын дарга Э.Төрбаяр, менежер П.Гантөгс, Санхүү, эдийн засаг, төлөвлөлтийн газрын ерөнхий нягтлан бодогч Н.Баярмаа, ахлах нягтлан бодогч Ч.Нямсүрэн, Захиргаа, хүний нөөцийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ж.Зулцэцэг нар ажлын байрны дарамт үзүүлдэг гэж нийтлэг байдлаар дурдсан байна. Мөн ИНЕГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Мөнхтуяа, Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын газрын дарга Д.Ариунболд, ИНҮТ-ийн дарга Н.Батсайхан нар "ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэгт хамаарахгүй үүрэг, даалгавар өгдөг, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлдэггүй, ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгодоггүй" зэрэг хууль бус шаардлага тавьдаг талаар дурджээ. Түүнчлэн ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, ажлын байрны дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой эсэх талаар асуулгад "хаана хандахаа мэдэхгүй, эрх зүйн орчин байхгүй, гомдол гаргах боломжгүй, гомдол гаргасны төлөө дарамт шахалт ирнэ, нууц алдагдана, ажилгүй болохоос айж байна" гэх үндэслэлийг дурджээ. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаатай холбоотой асуудал, тухайлбал, "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийн асуудлаар ИНЕГ-ын удирдлагад өргөдөл, гомдол гаргахад шийдвэрлэдэггүй, дээд шатны байгууллага болох Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд гомдол гаргахад хуулиар олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр гомдолд холбогдогч байгууллагад дамжуулан шилжүүлдэг, үүний улмаас гомдол гаргасан ажилтны эрхийг давхар хохироох, хуульд заасан эрхийн дагуу гомдол гаргаснаар дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад илүүтэй өртдөг" талаарх асуудлыг ярилцлагын явцад ажилтнууд нийтлэг дурджээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд ИНЕГ-ын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаатнуудын хамаарал бүхий этгээдийн 2023 оны 05 дугаар сарын байдлаар гаргасан судалгаатай танилцахад 13 удирдах албан тушаалтны төрсөн хүүхэд ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжид ажиллаж байна. Санал, асуулгын хуудасны нээлттэй асуултад ажилтнууд хариулахдаа "Тус байгууллага нь ажилтнуудыг ажлын үр дүнгээр бус намын харьяаллаар дүгнэдэг, ялгаварлаж харьцдаг, нисэхийн үе үеийн мэргэжлийн шударга ажилдаа мундаг хүмүүс ажилгүй болж байна. Шүүхээр ялсан ч ажилд нь эгүүлэн томилдоггүй, манай байгууллага гэр бүлийн компани шиг байдаг, ах дүү, ураг төрлөөрөө ажилладаг, тэр хүмүүсийг дэмждэг. Ах дүү хамаатан садангүй бол энэ байгууллагад ямар нэгэн сургалт, дэмжлэг үзүүлдэггүй, манайд ажилд орвол хэн нэгний хамаатан, холбооны хүн биш бол маш их дарамталдаг, ялгаварлан гадуурхдаг, олон нийтийн болон дотоод сүлжээнд гомдол санал гаргасан ажилтнуудад дарамт шахалт үзүүлдэг" гэж нийтлэг дурдсан байгаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамтын шинжтэй асуудлууд байх бөгөөд тус байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон хамт ажиллагсдын хоорондын үл ойлголцол, талцсан байдал нь байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах", 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй" гэж ажил олгогчийн үүргийг заасан. Хөдөлмөрийн

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан бөгөөд ажилтан нь мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" эрхтэй гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын явцад тус газар болон харьяа байгууллагуудын ажилтнуудаас "Та хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг эсэх" талаар асуулгад "ажлын өрөө агаар, салхи, нарны гэрэл тусдаггүй, цонхгүй, зориулалтын бус, хүйтэн, дуу чимээ ихтэй, агааржуулалт байхгүй, компьютер, принтерээр хангаагүй, нэг өрөөнд 10 хүн ажилладаг" гэх асуудлыг нэрлэжээ. Мөн ИНҮТ-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газраас хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахдаа танилцуулахгүй, гарын үсэг зуруулж, цалингийн сүлжээний шатлалыг бууруулж баталсан байсан гэх асуудлыг нийтлэг байдлаар дурдсан байна. Үүнээс дүгнэхэд тус ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжүүдийн удирдлагууд Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажил олгогчийн үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байх бөгөөд ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдах эрх хөндөгдөж, ажлын байрны орчин нөхцөл нь тэдний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байж болзошгүй байна.

4. Тус агентлагийн нэр бүхий ажилтнаас Комисст өгсөн тайлбартаа "... салбарын онцлог, мэргэжлийн ур чадвар, туршлага гэх мэт зүйлсээс шалтгаалан манай байгууллагад сул ажлын байр гарсан тохиолдолд эхлээд байгууллага дотроос болон харьяа байгууллагаас орон тоог нөхдөг. Хэрэв уг ажлын байранд орох хүн олдохгүй байгаа тохиолдолд нөөцөд бүртгэлтэй (Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт ажилд орох өргөдөл гаргасан) иргэдээс нөхөж авдаг бөгөөд нөхөх боломжгүй бол нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарладаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг ИНЕГ-ын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Сул ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах журам"-аар зохион байгуулахаар зохицуулжээ. Тус газрын хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээс үзэхэд 2022 онд хоёр ажилтан сахилгын шийтгэлээр, 17 ажилтан өөрийн хүсэлтээр, хоёр ажилтан бүтцийн өөрчлөлтөөр, 5 ажилтан өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор, 2 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсноор нийт 28 ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгожээ. 2023 оны 05 дугаар сарын байдлаар ажилтны хүсэлтээр 8, орон тоо хасагдсанаар 10, хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон 3, нийт 21 ажилтныг чөлөөлсөн байна. 2023 оны 08 дугаар сарын байдлаар ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан болон сахилгын шийтгэл ногдуулсныг хууль бус гэж үзэж хүчингүй болгуулахаар ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжүүдийн ажилтнуудаас Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шүүхэд хандсаны дагуу нийт 17 хөдөлмөрийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна. Дээрх байгууллагад ажиллаж байгаад хөдөлмөр эрхлэх харилцаа дуусгавар болсон шүүхэд хандсан ажилтнууд болон ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжийн ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд явцад "... манай байгууллагын хувьд халаа, сэлгээний асуудал маш их болсон, хүний нөөцийн бодлого алдагдсан. Хууль хяналтын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хамаатан садан, найз нөхдийн холбоотой хүмүүс голчлон ажилд ордог, үүнээс үүдэн ажилтан хөдөлмөрлөх эрхээ сэргээлгэхээр шүүх, хуулийн байгууллагад хандахад ажил олгогчийн талд дийлэнх тохиолдолд шийддэг. Мөн мэргэжлийн бус хүмүүсийг олноор ажилд авснаар агаарын орон зайд маш олон зөрчил гарч байгааг нуун дарагдуулж байна. Нисэхээр үйлчлүүлж буй иргэний аюулгүй байдал эрсдэлтэй байдалд орсон" гэх зүйлсийг нийтлэг байдлаар дурдаж байв. Мөн ярилцлага хийх явцад "...хэн нэгэн албан тушаалтанд таалагдахгүй хууль ёсны шударга шаардлага тавьсан ажилтныг ажлаас халахын тулд бүтцийн өөрчлөлт хийж, тухайн ажлын байрыг хасаж, ажлаас чөлөөлдөг, иргэний нисэхийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлс өндөр, хангамж сайн гэсэн шалтгааны улмаас ажилд орох сонирхолтой иргэд их байдаг, танил тал, найз нөхдийн хүрээгээр ажилд ордог" гэх асуудлыг нэрлэжээ.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд тус байгууллагын ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл алдагдсан, хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн их, бодлого тогтворгүй, богино хугацаанд бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж байгаа байдал нь ИНЕГ-ын даргын 2022 оны 12

сарын 14-ний өдрийн А/340 дугаар тушаалаар баталсан ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг бүрэн хангахгүй байна гэж үзэж байна.

5. Комисс дээрх хяналт шалгалтыг хийхээс өмнө 2022 онд иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу ИНЕГ-т 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийсэн бөгөөд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрлөх эрхийн харилцааны зөрчил байж болзошгүй байх тул Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтарт Комиссын гишүүний 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05/23 дугаартай нийт 5 заалт бүхий зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн биелэлтийг 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/3805 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн ч тодорхой арга хэмжээ авсан талаар дурдаагүй байх бөгөөд ИНЕГ-аас зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон тус яамнаас ИНЕГ-т зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар хүргүүлсэн 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний 09/3360 дугаар албан бичиг, ИНЕГ-аас тус яам руу хүргүүлсэн 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/1427 дугаар албан бичиг зэргийг хавсралтаар ирүүлжээ. Тус 01/1427 дугаар албан бичигт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг Комисс болон яаманд ирүүлэхээр тусгасан байх боловч Комисст 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар энэхүү биелэлтээ ирүүлээгүй учир Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бүрэн хангасан гэж дүгнэх боломжгүй байна.

Мөн энэ хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын Авлигатай тэмцэх "шүүр" ажиллагааны хүрээнд сул ажлын байр болон мэргэжлийн шаардлага хангасан ажилтныг томилоогүй гэх зөрчлийг илрүүлж, 4 заалт бүхий зөвлөмжийг 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр ИНЕГ-т хүргүүлжээ. Түүнчлэн Комиссын гишүүний 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05/23 дугаар Зөвлөмжийн 3-т заасан "... Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ажилтнуудыг болон удирдах бүрэлдэхүүнийг сургалтад хамруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах" талаар зөвлөмжийн хүрээнд яам болон ИНЕГ-аас сургалт зохион байгуулаагүй болох нь 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон. Комиссын гишүүний зөвлөмжийн 5 дахь заалтад дурдсан яамны зүгээс ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалд дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, түүний үр дүнд үндэслэн тухай бүрд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах талаар өгсөн зөвлөмж хэрэгжээгүй, түүнчлэн тус байгууллагын ажилтнуудаас ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн талаар гомдол удаа дараа Комисст ирүүлж байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулж буй холбогдох хууль тогтоомжид заасан үүргийн хэрэгжилтийн байдалд харьяа байгууллагуудын хүрээнд дотоод хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгаж, зөрчил гаргасан албан тушаалтан, албан хаагчид хариуцлага тооцож ажиллах;
2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын улмаас хүний нөөцийн тогтворгүй байдал үүссэн нь иргэний нисэхийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй байх тул Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны 12 сарын 14-ний өдрийн А/340 дугаар тушаалаар баталсан Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг бодитой хангаж ажиллах, тус байгууллагын хуульд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай, зөвхөн холбогдох хууль тогтоомж, журамд заасан боловсрол, мэргэжил, мэргэшсэн байдал, ур чадварын шалгууруар сонгон шалгаруулж, ажиллуулах;
3. Тус яамнаас Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон харьяа Иргэний нисэхийн үндэсний төв, салбар, нэгжийн ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу тухай бүр шийдвэрлэх, Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гомдлыг шийдвэрлэсэн байдалд хяналт тавих, гомдлын мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч хэвших, ажилтнаас гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх,

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтын дагуу ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангаж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах;
5. Комиссын гишүүний 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05/23 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, зөвлөмжийн биелэлтийг тайлагнах.

Шаардлагыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа салбар, нэгжийн удирдлага, ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД